

DOE-AL - Clipping PMAL

Edição nº 51896 — data não identificada - 5 na seção PMAL, 5 menções em outras seções

SEÇÃO OFICIAL DA PMAL

1. O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE - Protocolo 1118928

(pag. 56 do diário oficial)

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, DESPACHOU e INDEFERIU o pleito de rateio de pensão por morte, na data de 01 de outubro de 2026, do seguinte processo:

PROCESSO: E:01206.0000022031/2026

Interessada: Ailton de Oliveira

PAULO AMORIM FEITOSA FILHO

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS

Protocolo 1118928

2. O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE - Protocolo 1118957

(pag. 56 do diário oficial)

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, em data de 01 de outubro de 2026, DESPACHOU e INDEFERIU o pleito de continuidade de pensão na qualidade de ilho universitário.

Processo: E:01206.0000056010/2026

Interessada: JESSIANA JOVENTINO DA SILVA GUIMARÃES

PAULO AMORIM FEITOSA FILHO - CEL QOEM PM

Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas

Protocolo 1118957

3. O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE - Protocolo 1118961

(pag. 56 do diário oficial)

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, em data de 01 de outubro de 2026, DESPACHOU e INDEFERIU o pleito de concessão do benefício de pensão por morte do seguinte processo.

PROCESSO: 1206.0000043613/2026

Interessada: Adriana Cassia Gomes de Oliveira Souza

PAULO AMORIM FEITOSA FILHO - CEL QOEM PM

Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas

Protocolo 1118961

4. O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE - Protocolo 1118963

(pag. 56 do diário oficial)

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, em 01 de outubro de 2026, DESPACHOU e NEGOU PROVIMENTO

AO RECURSO ADMINISTRATIVO do seguinte processo:
PROCESSO: 1206.0000007726/2026
Interessada: Luciete Maria Alves da Silva
PAULO AMORIM FEITOSA FILHO - CEL QOEM PM
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas
Protocolo 1118963

5. trônfica Certificada Digitalmente Diário Oficial - Protocolo 1119003

(pag. 2 do diário oficial)

trônfica Certificada Digitalmente Diário Oficial

forme LEI N° 7.397/2012 Estado de Alagoas

ATO DE CONCESSÃO

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 41, incisos I e V, do Decreto no 93.446, de 4 de setembro de 2023 (DECRETO DE ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA PMAL - DOB), e considerando o que consta no Processo Administrativo no E:01206.0000051763/2026, RESOLVE Conceder o Benefício de Pensão por Morte à beneficiária Rozeilda Francisca de Jesus, portadora da Carteira de Identidade No 4233497-7 e do CPF No 157.***.***-07, na qualidade de companheira do militar falecido José Júlio Monteiro, portador do CPF No 190.***.***-04, Matrícula No 60683-9 e No de Ordem 74270, da Polícia Militar de Alagoas, em conformidade com o Parecer PGE/PA/SUBPREV 41908311, conhecido e acolhido pelo Despacho Jurídico PGE/PA/SUB-CD- 41991245, conhecido e aprovado pelo Despacho PGE/ GAB. N° 42042468, da Douta Procuradoria Geral do Estado e com base na legislação aplicável ao benefício, a Lei Federal no 3.765, de 4 de maio de 1960; Lei Federal 6.880, de 9 de dezembro de 1980; Decreto-Lei no 667, 2 de julho de 1969; Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019; Decreto Federal no 10.742, de 5 de julho de 2021; Lei Estadual no 8.671, de 7 de junho de 2022.

Maceió/AL, 01 de outubro de 2026

PAULO AMORIM FEITOSA FILHO

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS

Protocolo 1119003

MENÇÕES À PMAL EM OUTRAS SEÇÕES

1. Digitalmente Maceio - sexta-feira 19 - Protocolo 1119326

(pags. 19-22 do diário oficial)

Digitalmente Maceio - sexta-feira 19

2012 2 de outubro de 2026

O COORDENADOR DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA NEWTON

VIEIRA DA SILVA DESPACHOU NA DATA DE 01.10.2026, O(S)

SEGUINTE(S) PROCESSO(S):

PROCESSO E:41010.0000012920/2026 INTERESSADO Josiete dos Santos

ASSUNTO Pessoas: Adicional de Insalubridade DESPACHO JURÍDICO PGE/

PA/SUB-CD N° 42326843/2026 Nos termos da delegação conferida pela PORTARIA PGE No 327/2022[1], conheço e não aprovo o DESPACHO PGE/PASUBGER No 42136960/2026. Trata-se de processo administrativo que versa sobre pedido de implantação de adicional de insalubridade, impulsionado por Requerimento (SEI no 39822582) pelo servidor, JOSIETE DOS SANTOS, matrícula no 0004283-8, CPF no 001.001.994-45, ocupante do cargo efetivo de ARTÍFICE, lotada no setor Lactário da Maternidade Escola Santa Mônica. Do Histórico Processual Dentre as atividades desenvolvidas pelo requerente e descritas no Laudo Pericial (doc. SEI no 39019465), constam as seguintes atribuições: Em atenção ao requerimento (39822582) JOSIETE DOS SANTOS, matrícula no 0004283-8, CPF no 001.001.994-45, ocupante do cargo efetivo de ARTÍFICE, lotada no setor Lactário da Maternidade Escola Santa Mônica, segue descritivo da rotina executadas pela servidora, na função de lactarista: -Apresentar-se ao local de trabalho em horário pré-estabelecido; -Realizar higiene das mãos antes de entrar no setor e sempre que preconizado; -Conferir estoque e validade das fórmulas lácteas e dieta enteral. Comunicar a nutricionista se baixo estoque ou validade próxima; -Conferir estoque de material de higiene e limpeza, solicitar reposição sempre que necessário; -Buscar as fórmulas lácteas e dieta enteral, no almoxarifado de alimentos. Higienizar as embalagens com álcool 70% e guardar no armário específico para estes itens; -Buscar capotes esterilizados na CME; -Buscar os frascos de leite humano pasteurizado no banco de leite, utilizando caixa térmica para o transporte, no início do plantão e sempre que necessário um volume extra; -Recolher os copinhos dosadores de fórmula láctea ou leite humano pasteurizado (das enfermarias, da Canguru, da UTI Neo e UCI Neo) -Esvaziar as sobras de fórmula láctea ou leite humano pasteurizado dos copinhos e levar para CME, nos horários estabelecidos; -Lavar mamadeiras e esterilizar em água fervente (usa a chama do fogão para aquecimento da água na temperatura preconizada), conforme protocolo; -Buscar copinhos esterilizados na CME, nos horários estabelecido; -Conferir as etiquetas de dietas e rotular os copinhos e seringas dosadoras, nos horários estabelecidos; -Conferir as etiquetas da dieta enteral (sistema fechado) e rotular a dieta enteral, conforme mapa de dieta enteral; -Fazer a entrega da dieta enteral na UTI materna, conforme horário estabelecido; -Checar e anotar a temperatura do ambiente, refrigerador e freezer, nos horários estabelecidos. Comunicar ao nutricionista, se temperatura fora do intervalo preconizado; -Fazer o preparo das fórmulas lácteas de horário, conforme volume e tipo de fórmula do mapa de produção do horário, devidamente paramentado com capote, luva, máscara e touca; -Utilizar o bico de Bunsen quando estiver envasando o LHP (leite humano pasteurizado); -Fazer o degelo do leite humano pasteurizado, no banho Maria, conforme protocolo estabelecido; -Envasar as fórmulas lácteas e leite humano pasteurizado nos copinhos e seringas dosadoras, conforme volume da etiqueta; -Organizar os copinhos e seringas dosadoras nas caixas térmicas, conforme local de entrega (UCI Neo, UTI Neo, unidade Canguru ou enfermarias); -Entregar as caixas térmicas com a fórmula láctea e leite humano pasteurizado na UTI Neo, UCI Neo, unidade Canguru e enfermarias; -Higienizar as bancadas, conforme procedimento estabelecido; -Recolher as caixas térmicas, no horário estabelecido e realizar

higiene e desinfecção; -Zelar pela organização e limpeza das bancadas de trabalho; -Lavar os utensílios utilizados, conforme procedimento estabelecido; -Participar de treinamento e reuniões agendadas. Destaco que a lactarista executa sua rotina interna dentro ambiente do lactário, que é o setor onde são preparadas e envasadas as fórmulas lácteas (a exemplo: fórmula infantil para 0a 6 meses, fórmula láctea infantil sem lactose, fórmula láctea infantil com espessante, fórmula láctea infantil com aminoácidos livres, fórmula láctea para RN prematuro) e leite humano pasteurizado. E, na sua rotina externa, a lactarista circula na UTI Neo, UCI Neo, unidade Canguru, e enfermarias, sendo no mínimo 4 horários durante o turno diurno e no mínimo 4 horários no turno noturno, para realizar a entrega das fórmulas lácteas. Também entra na UTI Materna para realizar entrega da dieta enteral. Como expressamente previsto na Lei Estadual no 6.436/2003, as atribuições do cargo de Artífice compreendem: Arrumar e remover móveis e utensílios; Efetuar limpeza, higienização e conservação do órgão e das unidades; Efetuar tarefas de mensageiro; Limpar e conservar utensílios de laboratórios; Executar outras atividades correlatas; Da Natureza Jurídica do Cargo de Artífice e das Atribuições Legais O ingresso no serviço público ocorre mediante concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, ocasião em que o candidato tem ciência prévia das atribuições legais do cargo, de sua natureza jurídica e das condições ordinárias para o desempenho das funções. O cargo de Artífice possui atribuições legais de natureza eminentemente operacional, voltadas à manutenção e ao apoio, não se caracterizando, em sua origem e conformação normativa, como atividade insalubre ou intrinsecamente vinculada à exposição permanente a agentes nocivos à saúde. A função de artiice, não se enquadra entre as atividades descritas no Anexo 14 da NR-15 como aquelas que exigem contato direto e permanente com agentes biológicos durante toda ou a maior parte da jornada de trabalho. Desse

20 Maceio - sexta-feira Edição Elet

2 de outubro de 2026 conf

modo, considerando a conformação legal do cargo e suas atribuições típicas, não é juridicamente admissível o reconhecimento de natureza insalubre, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa. Da Observância do Princípio da Legalidade A atuação da Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, segundo o qual somente é permitido fazer o que a lei expressamente autoriza. No âmbito do serviço público, isso implflica estrita observância às normas legais, regulamentares e administrativas que disciplinam as atribuições do cargo, sendo vedada a criação de direitos, vantagens ou deveres não previstos em lei. Nesse sentido, considerando que a Lei Estadual no 6.436/2003 deine expressamente as atividades passíveis de serem exercidas pelo servidor ocupante do cargo de Artífice, não é juridicamente possível atribuir-lhe funções diversas nem submetê-lo, de forma habitual e permanente, a riscos não inerentes à natureza legal do cargo, sob pena de ilegalidade. Ressalte-se, contudo, que é dever da UNCISAL fornecer condições adequadas de trabalho, adotando medidas voltadas à eliminação ou à minimização de riscos eventualmente existentes no ambiente laboral. O pagamento do adicional de insalubridade deve restringir-se aos servidores que, em razão das atribuições legais próprias do cargo, exerçam suas atividades em condições que os

exponham, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde. Do Desvio de Função Evidenciado pelo Laudo Pericial A análise comparativa entre as atribuições legais do cargo de Artífice, deinidas na Lei Estadual no 6.436/2003, e as atividades efetivamente desempenhadas pelo servidor, descritas no Laudo Pericial (doc. SEI no 42001603), evidencia inequívoca situação de desvio de função. Com efeito, as atividades descritas no laudo são absolutamente incompatíveis com as atribuições legalmente deinidas para o cargo de Artífice, que se circunscrevem a atividades de natureza operacional voltadas à manutenção e ao apoio institucional. O laudo pericial, ao descrever com minúcia as atividades do servidor, não fundamentou a concessão do adicional de insalubridade com base nas atribuições legais do cargo, mas sim com base em funções que o servidor vem exercendo irregularmente, por designação ou tolerância da cheia imediata, em manifesto desacordo com o que lhe é legalmente atribuído. Nesse contexto, o desvio de função conigura ilegalidade autônoma que não pode servir de fundamento para a concessão de vantagem pecuniária. Admitir o contrário signiicaria permitir que a própria irregularidade administrativa gerasse direito patrimonial, em afronta ao princípio da legalidade e ao interesse público. A solução juridicamente adequada não é o reconhecimento do adicional de insalubridade com base nas atividades irregularmente exercidas, mas sim a imediata correção do desvio de função pela cheia imediata do servidor, com o retorno deste ao exercício das atribuições legalmente previstas para o cargo de Artífice, e a consequente cessação do pagamento do adicional de insalubridade. Ressalte-se que a manutenção do desvio de função, além de violar o princípio da legalidade, expõe a Administração a riscos de responsabilização perante os órgãos de controle, podendo ensejar a responsabilização pessoal dos gestores que, tendo ciência da irregularidade, deixarem de adotar as providências corretivas cabíveis. Ademais, mesmo que superada a questão do desvio de função, anote-se que o próprio perito assentou, no laudo, que a unidade hospitalar não é destinada ao atendimento de pacientes com doenças infectocontagiosas, ocorrendo apenas situações excepcionais em que enfermos nestas condições lá permanecem temporariamente aguardando regulação para transferência. Conclusão Ante o exposto, concluo pela impossibilidade jurídica do pedido de reimplantação do adicional de insalubridade, considerando que: a) o cargo de Artífice não possui natureza insalubre em sua conformação legal, sendo as atribuições deinidas na Lei Estadual no 6.436/2003 incompatíveis com a exposição habitual e permanente a agentes biológicos; b) as atividades descritas no laudo pericial como fundamento da insalubridade são absolutamente incompatíveis com as atribuições legais do cargo de Artífice, evidenciando situação de desvio de função; c) o desvio de função constitui ilegalidade autônoma que não pode servir de fundamento para a concessão de vantagem pecuniária, sob pena de afronta ao princípio da legalidade; d) a solução juridicamente adequada é a imediata correção do desvio de função pela cheia imediata, com o retorno do servidor ao exercício das atribuições legalmente previstas para o cargo, e a consequente cessação do adicional; e) eventual exposição indevida decorrente das atividades irregularmente exercidas deve ser corrigida pela regularização funcional e, enquanto persistir, enfrentada por medidas administrativas de proteção, conforme orientação da

Súmula no 289 do TST; f) a extensão indevida do adicional afronta princípios administrativos e onera injustiçadamente o erário; g) a manutenção da irregularidade, com ciência dos gestores responsáveis, pode ensejar responsabilização pelos órgãos de controle. Das Recomendações Sugere-se à SEPLAG/AL e à UNCISAL que adotem as seguintes providências, no âmbito de suas competências: Medidas imediatas quanto ao servidor interessado: a) apuração formal e correção imediata do desvio de função identificado, com o retorno do servidor ao exercício das atribuições legalmente previstas para o cargo de Artífice, conforme a Lei Estadual no 6.436/2003; b) cessação do pagamento do adicional de insalubridade, após a regular instrução do processo administrativo com assecuramento do contraditório e da ampla defesa; c) enquanto perdurar o processo de regularização funcional, implementação de medidas de proteção adequadas às atividades efetivamente exercidas, mediante: - fornecimento de EPI adequado; - treinamento em protocolos de biossegurança; - reorganização de rotas e procedimentos para minimizar a exposição; - limitação do tempo de permanência

trônfica Certificada Digitalmente Diário Oficial

forme LEI N° 7.397/2012 Estado de Alagoas

em áreas de risco; - fiscalização do uso efetivo dos equipamentos de proteção. Medidas estruturais de governança: d) revisão de todos os laudos técnicos que concedam adicional de insalubridade com base em critérios vagos como “contato indireto”, “presença frequente” ou “proximidade” com áreas de risco, bem como os que estendam o adicional a servidores atuando em desvio de função, exigindo reavaliação técnica conforme os critérios objetivos da NR-15; e) estabelecimento de protocolo rigoroso para análise de pedidos de adicional de insalubridade, observando estritamente: - os requisitos da Lei Estadual no 7.817/2016 e da legislação trabalhista incorporada; - a necessidade de demonstração de exposição habitual e permanente; - a vinculação entre as atribuições legais do cargo e a exposição; - os critérios técnicos específicos de cada anexo da NR-15; f) capacitação de gestores, técnicos e profissionais responsáveis pela análise de pedidos de adicional, sobre: - requisitos legais para concessão; - critérios técnicos da NR-15; - distinção entre exposição permanente e eventual; - responsabilidades administrativas e legais; g) priorização de medidas de eliminação ou neutralização de riscos em detrimento do pagamento de adicionais, mediante: - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); - investimento em equipamentos de proteção coletiva; - reorganização de processos de trabalho. Encaminhem-se os autos à SEPLAG/AL para as providências de sua competência e, posteriormente, à UNCISAL.

PROCESSO E:41010.0000019137/2024 INTERESSADO Avelar de Holanda Barbosa Junior ASSUNTO Pessoas: Adicional de Insalubridade DESPACHO JURÍDICO PGE/PA/CD N° 42224311/2026 Nos termos da delegação conferida pela PORTARIA PGE No 327/2022[1], conheço e aprovo o DESPACHO JURÍDICO PGE/PASUBGER No 42191131/2026, conclusivo pela possibilidade jurídica do pleito de majoração do adicional de insalubridade em seu nível máximo, com efeito financeiro contado a partir da data do laudo pericial - Laudo (41766526), qual seja, 18 de agosto de 2026. 2. Ressalto que conforme entendimento firmado

pela Procuradora Geral do Estado por meio do Despacho PGE GPG 18282173, no processo: E:02000.0000023287/2022, os efeitos financeiros do adicional de insalubridade são calculados desde a data do Laudo Pericial, com fulcro no entendimento do STJ consolidado no PUIL no 413/RS[2]. 3. Saliento que o Laudo Técnico que avalia as condições de insalubridade cujo(a) servidor(a) se encontra exposto(a), deve manter-se atualizado, devendo ser refeito com periodicidade anual ou quando houver alteração do meio ambiente de trabalho do(a) servidor(a), tendo em vista que o adicional de insalubridade somente é devido enquanto permanecerem presentes os agentes insalubres que fundamentaram sua concessão. 4. Verifica-se que não foi juntada aos autos Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa ao laudo técnico produzido. 5. Não obstante a irregularidade formal identificada, observa-se que: 1) O laudo técnico foi subscrito por profissional habilitado, com indicação de registro profissional ativo; 2) O documento descreve as atividades desempenhadas e os agentes insalubres identificados no ambiente laboral; 3) Não há, nos autos, elementos que inirrem a materialidade da exposição ou que indiquem vício substancial na perícia realizada. 6. Todavia, cumpre advertir que a ART, instituída pela Lei no 6.496, constitui requisito legal destinado a formalizar a responsabilidade técnica do profissional pela atividade desenvolvida, sendo condição de regularidade da prestação do serviço técnico perante o sistema CONFEA/CREA. Assim, embora se reconheça, no caso concreto, a possibilidade de convalidação da perícia realizada, por não se identificar vício substancial que comprometa seu conteúdo técnico, impõe-se consignar que: a Administração deve exigir, para cada laudo técnico que sirva de fundamento à concessão de adicional de insalubridade, a correspondente ART válida, devidamente registrada, quitada e passível de verificação de autenticidade; a ausência de ART regular fragiliza o suporte formal do ato administrativo e pode ensejar questionamentos pelos órgãos de controle, e até mesmo multas; a renovação periódica do laudo técnico, com a respectiva ART, deve ser observada, especialmente diante de alterações no ambiente de trabalho. 7. Diante do exposto, condiciona-se que seja providenciada a regularização formal da ART correspondente e observe, doravante, a exigência de ART válida e contemporânea para cada laudo técnico que subsidie atos concessivos dessa natureza; 8. Ratiico a necessidade do encaminhamento do presente processo à SEPLAG ASTPM para homologação do laudo supramencionado, o que ixo como condicionante, consoante entendimento ixado no Despacho PGE PASUBGER (18095572), aprovado pelo Despacho PGE COOPA (18128725), este último aprovado pelo Despacho PGE GPG (18282173). 9. Alerto que, no caso dos autos, tendo o relator optado pela aprovação condicionada, a autoridade consulente responde de forma pessoal e exclusiva, pela omissão decorrente de eventual realização de procedimento sem a devida observância das recomendações, cujo cumprimento é requisito do ato de aprovação. 10. À SEPLAG/AL.

PROCESSO E:41010.0000007971/2026 INTERESSADO Viviane Barbosa dos Santos ASSUNTO Pessoas: Adicional de Insalubridade DESPACHO JURÍDICO PGE/PA/SUB-CD N° 41867340/2026 Trata-se de processo administrativo de interesse da servidora Viviane Barbosa dos Santos, CPF no 041.537.544-47, matrícula no 4314-1, que versa sobre a concessão de adicional de insalubridade.

2. Essa Procuradoria já se manifestou por meio do Despacho PGE SUBCOOPA (SEI no 40280915), onde se posicionou pelo indeferimento do pedido, em vista do Diário Oficial Edição Eletrônica Certificada D Estado de Alagoas conforme LEI N° 7.397/2 desvio de função constatado. 3. Em resposta a manifestação dessa Procuradoria a Uncisal se manifestou por meio do Despacho UNCISAL SASBEM (SEI no 41082874) afirmando que a servidora não se encontra em desvio de função, o Departamento de Perícia Médica (DPM) manifestou-se por meio do Laudo Médico Pericial (SEI no 41684106), que não entrou no mérito relativo ao desvio de função porém reairmou que nas condições atuais a servidora faz jus ao adicional de insalubridade. 4. Em reanálise a Lei Estadual no 6.436/2003, as atribuições do cargo de Artífice compreendem: Arrumar e remover móveis e utensílios; Efetuar limpeza, higienização e conservação do órgão e das unidades; Efetuar tarefas de mensageiro; Limpar e conservar utensílios de laboratórios; Executar outras atividades correlatas; 5. A Uncisal por meio do Despacho UNCISAL SASBEM (SEI no 41082874) se pronunciou no sentido de que: No desempenho dessas atividades, a servidora mantém contato presencial e constante com os servidores que procuram atendimento, além de atuar em ambientes e salas utilizados por esses usuários. Esse contato não é meramente eventual ou decorrente de situação extraordinária, mas integra o funcionamento ordinário da unidade e a rotina laboral da servidora. A avaliação técnica também considerou que a SASBEM apresenta fluxo diário de usuários com diferentes queixas clínicas, não havendo triagem prévia capaz de identificar todos os indivíduos portadores de doenças infectocontagiosas, inclusive aqueles assintomáticos. Dessa forma, existe potencial presença de agentes biológicos patogênicos no ambiente, especialmente em razão da interação em curta distância, da circulação de pessoas e do compartilhamento dos espaços utilizados para atendimento. 6. Deve ser ressaltado que o ingresso no serviço público ocorre mediante concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, ocasião em que o candidato tem ciência prévia das atribuições legais do cargo, de sua natureza jurídica e das condições ordinárias para o desempenho das funções. 7. O cargo de Artífice possui atribuições legais de natureza eminentemente operacional, voltadas à manutenção e ao apoio, não se caracterizando, em sua origem e conformação normativa, como atividade insalubre ou intrinsecamente vinculada à exposição permanente a agentes nocivos à saúde. A função de artífice, não se enquadra entre as atividades descritas no Anexo 14 da NR-15 como aquelas que exigem contato direto e permanente com agentes biológicos durante toda ou a maior parte da jornada de trabalho. 8. Diante do exposto, considerando a conformação legal do cargo e suas atribuições típicas, não é juridicamente admissível o reconhecimento de natureza insalubre, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa. 9. À UNCISAL.

PROCESSO E:41010.0000003327/2026 INTERESSADO Gilberto Ferreira Soares
ASSUNTO Pessoas: Adicional de Insalubridade DESPACHO JURÍDICO PGE/
PA/CD N° 42371697/2026 Nos termos da delegação conferida pela PORTARIA
PGE No 327/2022[1], conheço e não aprovo o DESPACHO PGE/PASUBGER No
42313916/2026. Trata-se de processo administrativo instaurado por GILBERTO

FERREIRA SOARES, ocupante do cargo de Artífe, integrante do quadro de pessoal da UNCISAL, lotado na Maternidade Escola Santa Mônica, por meio do qual requer a concessão do adicional de insalubridade (37701977). Do Histórico Processual Dentre as atividades desenvolvidas pelo requerente e descritas no Laudo Pericial (doc. SEI no 42190304), constam as seguintes atribuições: 6) ATIVIDADES EFETIVAMENTE DESENVOLVIDAS PELO SERVIDOR O servidor é responsável pelas atividades relacionadas ao SETOR DE MANUTENÇÃO predial, elétrica, hidráulica e apoio técnico geral na MESM. A jornada de trabalho do servidor compreende um período de 30 (trinta) horas semanais. Possui rotina de trabalho definida no DESPACHO (37847091) UNCISAL MESM INFRAESTRUTURA, executando diversas atividades, como por exemplo: Trata-se de solicitação de adicional de insalubridade do servidor Gilberto Ferreira Soares, ocupante do cargo de artífe, lotado no setor de manutenção da Maternidade Escola Santa Mônica. O servidor ocupa as seguintes atividades: 1. Manutenção predial; Realizar pequenos reparos em alvenaria, pisos, portas e janelas; Executar serviços de pintura e acabamento; Ajustar fechaduras, dobradiças e mobiliário hospitalar; Reparar infiltrações simples e danos estruturais leves 2. Manutenção elétrica básica; Troca de lâmpadas e reatores; Reparos em tomadas e interruptores; Verificação de iluminação interna e externa; Apoio em instalações elétricas simples 3. Manutenção hidráulica; Conserto de torneiras, válvulas e descargas; Desobstrução simples de pias e ralos; Pequenos ajustes em encanamentos; Apoio na conservação de reservatórios e rede de água 4. Apoio técnico geral; Montagem e desmontagem de móveis hospitalares; Transporte e instalação de equipamentos leves; Apoio a mudanças internas de setores; Execução de adaptações solicitadas pela administração 5. Conservação e segurança do ambiente; Identificar riscos estruturais; Comunicar defeitos maiores ao setor responsável; Garantir condições adequadas de funcionamento das áreas assistenciais. Como expressamente previsto na Lei Estadual no 6.436/2003, as atribuições do cargo de Artífe compreendem: Arrumar e remover móveis e utensílios; Efetuar limpeza, higienização e conservação do órgão e das unidades; Efetuar tarefas de mensageiro; Limpar e conservar utensílios de laboratórios; Executar outras atividades correlatas. Da Natureza Jurídica do Cargo de Artífe e das Atribuições Legais O ingresso no serviço público ocorre mediante concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, ocasião em que o candidato tem ciência prévia das atribuições legais do cargo, de sua natureza

Digitalmente Maceio - sexta-feira 21

2012 2 de outubro de 2026

jurídica e das condições ordinárias para o desempenho das funções. O cargo de Artífe possui atribuições legais de natureza eminentemente operacional, voltadas à manutenção e ao apoio, não se caracterizando, em sua origem e conformação normativa, como atividade insalubre ou intrinsecamente vinculada à exposição permanente a agentes nocivos à saúde. A função de artífe, não se enquadra entre as atividades descritas no Anexo 14 da NR-15 como aquelas que exigem contato direto e permanente com agentes biológicos durante toda ou a maior parte da jornada de trabalho. Desse modo, considerando a conformação legal do cargo e

suas atribuições típicas, não é juridicamente admissível o reconhecimento de natureza insalubre, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa. Da Observância do Princípio da Legalidade A atuação da Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, segundo o qual somente é permitido fazer o que a lei expressamente autoriza. No âmbito do serviço público, isso implica estrita observância às normas legais, regulamentares e administrativas que disciplinam as atribuições do cargo, sendo vedada a criação de direitos, vantagens ou deveres não previstos em lei. Nesse sentido, considerando que a Lei Estadual no 6.436/2003 define expressamente as atividades passíveis de serem exercidas pelo servidor ocupante do cargo de Artífice, não é juridicamente possível atribuir-lhe funções diversas nem submetê-lo, de forma habitual e permanente, a riscos não inerentes à natureza legal do cargo, sob pena de ilegalidade. Ressalte-se, contudo, que é dever da UNCISAL fornecer condições adequadas de trabalho, adotando medidas voltadas à eliminação ou à minimização de riscos eventualmente existentes no ambiente laboral. O pagamento do adicional de insalubridade deve restringir-se aos servidores que, em razão das atribuições legais próprias do cargo, exerçam suas atividades em condições que os exponham, de forma habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde. Da Existência de Eventual Desvio de Função Ademais, conforme consignado no laudo pericial, o servidor desenvolve suas atividades em ambiente hospitalar, estando sujeito a risco biológico. Todavia, a caracterização e a concessão do adicional de insalubridade não decorrem exclusivamente da existência genérica de agentes nocivos no ambiente, devendo observar as atividades e funções efetivamente desempenhadas pelo servidor, nos termos da legislação aplicável, bem como a exposição habitual e permanente aos agentes insalubres, não sendo suficiente a exposição meramente eventual ou ocasional. Nesse sentido, eventual situação de desvio de função, caso constatada, deverá ser regularizada pela Administração, de modo a compatibilizar as atribuições efetivamente exercidas com o cargo ocupado. Do mesmo modo, constatada a ausência ou inadequação dos equipamentos de proteção necessários à neutralização ou redução dos riscos ocupacionais, deverão ser adotadas as providências administrativas cabíveis para o adequado fornecimento e utilização dos respectivos equipamentos, observadas as normas de segurança e saúde do trabalho e a legislação pertinente. Nesse contexto, o desvio de função configura ilegalidade autônoma que não pode servir de fundamento para a concessão de vantagem pecuniária. Admitir o contrário significaria permitir que a própria irregularidade administrativa gerasse direito patrimonial, em afronta ao princípio da legalidade e ao interesse público. Conclusão Ante o exposto, conclui pela impossibilidade jurídica do pedido de implantação do adicional de insalubridade, considerando que: a) o cargo de Artífice não possui natureza insalubre em sua conformação legal, sendo as atribuições definidas na Lei Estadual no 6.436/2003 incompatíveis com a exposição habitual e permanente a agentes biológicos; b) eventual desvio de função constitui ilegalidade autônoma que não pode servir de fundamento para a concessão de vantagem pecuniária, sob pena de afronta ao princípio da legalidade; c) eventual exposição indevida decorrente das atividades irregularmente exercidas deve ser corrigida pela regularização funcional e, enquanto persistir, enfrentada por medidas

administrativas de proteção, conforme orientação da Súmula no 289 do TST; d) a extensão indevida do adicional afronta princípios administrativos e onera injustificadamente o erário; e) a manutenção da irregularidade, com ciência dos gestores responsáveis, pode ensejar responsabilização pelos órgãos de controle. Das Recomendações Sugere-se à SEPLAG/AL e à UNCISAL que adotem as seguintes providências, no âmbito de suas competências: Medidas imediatas quanto ao servidor interessado: a) apuração formal e correção imediata de eventual desvio de função; b) enquanto perdurar a regularização funcional, implementação de medidas de proteção adequadas às atividades efetivamente exercidas, mediante: - fornecimento de EPI adequado; - treinamento em protocolos de biossegurança; - reorganização de rotas e procedimentos para minimizar a exposição; - limitação do tempo de permanência em áreas de risco; - fiscalização do uso efetivo dos equipamentos de proteção. Medidas estruturais de governança: d) revisão de todos os laudos técnicos que concedam adicional de insalubridade com base em critérios vagos como “contato indireto”, “presença frequente” ou “proximidade” com áreas de risco, bem como os que estendam o adicional a servidores atuando em desvio de função, exigindo reavaliação técnica conforme os critérios objetivos da NR-15; e) estabelecimento de protocolo rigoroso para análise de pedidos de adicional de insalubridade, observando estritamente: - os requisitos da Lei Estadual no 7.817/2016 e da legislação trabalhista incorporada; - a necessidade de demonstração de exposição habitual e permanente; - a vinculação entre as atribuições legais do cargo e a exposição; - os critérios técnicos específicos de cada anexo da NR-15; f) capacitação de gestores, técnicos e profissionais responsáveis pela análise de pedidos de adicional, sobre: - requisitos legais para concessão; - critérios técnicos da NR-15; - distinção entre exposição permanente e eventual; - responsabilidades administrativas e legais; g) priorização de medidas de eliminação ou neutralização de riscos em detrimento do pagamento de adicionais, mediante: - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); - investimento em equipamentos de proteção coletiva; -

22 Maceio - sexta-feira Edição Elet

2 de outubro de 2026 conf

reorganização de processos de trabalho. Encaminhem-se os autos à SEPLAG/AL

para as providências de sua competência e, posteriormente, à UNCISAL.

O SUBCOORDENADOR DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA LÚCIO

FLÁVIO DE OLIVEIRA GOMES DESPACHOU NA DATA DE 01.10.2026,

O(S) SEGUINTE(S) PROCESSO(S):

A SUBCOORDENADORA DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA RITA

DE CASSIA LIMA ANDRADE DESPACHOU NA DATA DE 01.10.2026, O(S)

SEGUINTE(S) PROCESSO(S):

PROCESSO E:01206.0000055320/2026 INTERESSADO @nome_interessado@

ASSUNTO Comunicação: Institucional DESPACHO PGE/PA/CD 42424113/2026

Nos termos da delegação conferida pelo art. 1º, inciso II, alínea “a”, da Portaria

PGE no 327/2022[1], conheço e aprovo o DESPACHO PGE PASUBPREV

42322292/2026, que entende pela possibilidade de a Administração proceder

à averbação, nos assentamentos funcionais do servidor militar interessado

Rodrigo Medeiros Ferreira, matrícula no 121118, ativo, Maj QOEM, da Polícia Militar de Alagoas - PMAL, de tempo de serviço/contribuição de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 3 (três) dias, por serviço prestado em atividade privada, tendo em vista o requerimento formulado (SEI no 41825773), os cálculos realizados e a inexistência de concomitância, nos termos dos arts. 108, II e 110 da Lei Estadual no 5.346/1992[2] c/c o art. 201, 9o-A, da Constituição Federal[3]. 2. Repise-se que, por se tratar de tempo de contribuição privado prestado antes do ingresso na Corporação, seus efeitos submetem-se estritamente à disciplina do art. 110 da Lei Estadual no 5.346/1992, destinando-se tal cômputo unicamente para a inativação do militar, restando vedada sua utilização para a concessão de quaisquer vantagens remuneratórias na atividade. 3. Ressalte-se, ademais, a necessidade de observância do pronunciamento acima referido em todos os seus termos, em especial requisições e recomendações nele apostas, com vistas à regular atuação administrativa. 4. Dessa forma, vão os autos à Polícia Militar de Alagoas - PMAL, para as providências de sua competência.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, Maceió/AL, 01 de outubro de 2026.

Vitória Maria de Farias Fragoso.

Responsável pela Resenha

Protocolo 1119326

2. PORTARIA /SSP No. 1161/ 2026 - Protocolo 1119101

(pag. 79 do diário oficial)

PORTARIA /SSP No. 1161/ 2026

O SECRETARIO DE ESTADO, no uso de suas atribuições legais, com embasamento no (a) Decreto nº 93.742/2023, e no Processo Administrativo no: E:02100.0000007599/2026

RESOLVE conceder diárias em favor do servidor ROBERISON ELIAS XAVIER SILVA

Cargo: TERCEIRO SARGENTO - nível Nível1

CPF: 062.918.684-74

RG: 000000015344016 PM AL

Matrícula: 2032

Nº DE DIÁRIAS: 5.5 (cinco diárias e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 120,76 (cento e vinte reais e setenta e seis centavos)

VALOR TOTAL : R\$ 664,18 (seiscentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos)

PERÍODO: 22/11/2026 até 27/11/2026

DESTINO: MACEIÓ/AL - PIRANHAS/AL - DELMIRO/AL - MACEIÓ/AL

OBJETIVO: Realizar a cobertura jornalística do Curso de Operações de Inteligência no Enfrentamento de Crimes Patrimoniais.

As despesas decorrentes da presente portaria correrão através do Programa de Trabalho - 06.122.0004.2001 - Manutenção das atividades do Órgão - Secretaria de Estado de Segurança Pública- Todo Estado - Fonte 0500 - Recursos Não Vinculados de Impostos -, Elemento de Despesa 33.90.15/14, do Orçamento Vigente.

Secretaria de Estado de Segurança Pública, em Maceió/AL, 30 de setembro de

2026 .

FLAVIO SARAIVA DA SILVA

SECRETARIO DE ESTADO

Protocolo 1119101

3. PORTARIA /SSP No. 1168/ 2026 - Protocolo 1119105

(pag. 79 do diário oficial)

PORTARIA /SSP No. 1168/ 2026

O SECRETARIO DE ESTADO, no uso de suas atribuições legais, com embasamento no (a) Decreto nº 93.742/2023, e no Processo Administrativo no: E:02100.0000007598/2026

RESOLVE conceder diárias em favor do servidor ROBERISON ELIAS XAVIER SILVA

Cargo: TERCEIRO SARGENTO - nível Nível1

CPF: 062.918.684-74

RG: 000000015344016 PM AL

Matrícula: 2032

Nº DE DIÁRIAS: 4.5 (quatro diárias e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 120,76 (cento e vinte reais e setenta e seis centavos)

VALOR TOTAL : R\$ 543,42 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos)

PERÍODO: 09/11/2026 até 13/11/2026

DESTINO: MACEIÓ/AL - JAPARATINGA/AL - MARAGOGI/AL- MACEIÓ/AL

OBJETIVO: Realizar a cobertura jornalística do Curso de Operações de Inteligência no Enfrentamento de Crimes Patrimoniais.

As despesas decorrentes da presente portaria correrão através do Programa de Trabalho - 06.122.0004.2001 - Manutenção das atividades do Órgão - Secretário de Estado da Segurança Pública- Todo Estado - Fonte 0500 - Recursos Não Vinculados de Impostos -, Elemento de Despesa 33.90.15 - Diária Militar 14 - Dentro do Estado, do Orçamento Vigente.

Secretaria de Estado de Segurança Pública , em Maceió/AL, 30 de setembro de 2026 .

FLAVIO SARAIVA DA SILVA

SECRETARIO DE ESTADO

Protocolo 1119105

4. PORTARIA /SSP No. 1178/ 2026 - Protocolo 1119110

(pag. 80 do diário oficial)

PORTARIA /SSP No. 1178/ 2026

O SECRETARIO DE ESTADO, no uso de suas atribuições legais, com embasamento no (a) Decreto nº 93.742/2023, e no Processo Administrativo no: E:02100.0000007702/2026

RESOLVE conceder diárias em favor da servidora IOLLY SOUSA DE ALBUQUERQUE

Cargo: SEGUNDO SARGENTO - nível Nível1

CPF: 071.300.034-13

RG: 000000014180013 PM AL

Matrícula: 715

Nº DE DIÁRIAS: 9.5 (nove diárias e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 120,76 (cento e vinte reais e setenta e seis centavos)

VALOR TOTAL : R\$ 1.147,22 (um mil cento e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos)

PERÍODO: 16/10/2026 até 25/10/2026

DESTINO: MACEIÓ/AL - TAQUARANA/AL - MACEIÓ/AL

OBJETIVO: Realizar levantamentos de informações para subsidiar as decisões da Cheia Especial de Inteligência de Segurança Pública, para futuros serviços no local.

trônica Certificada Digitalmente Diário Oficial

forma LEI Nº 7.397/2012 Estado de Alagoas

As despesas decorrentes da presente portaria correrão através do Programa de Trabalho - 06.122.0004.2001 - Manutenção das atividades do Órgão - Secretaria de Estado de Segurança Pública- Todo Estado - Fonte 0500 - Recursos Não Vinculados de Impostos -, Elemento de Despesa 33.90.15/14, do Orçamento Vigente.

Secretaria de Estado de Segurança Pública, em Maceió/AL, 01 de outubro de 2026 .

FLAVIO SARAIVA DA SILVA

SECRETARIO DE ESTADO

Protocolo 1119110

5. Digitalmente Maceio - sexta-feira 81 - Protocolo 1119116

(pag. 81 do diário oficial)

Digitalmente Maceio - sexta-feira 81

2012 2 de outubro de 2026

PORTARIA /SSP No. 1171/ 2026

O SECRETARIO DE ESTADO, no uso de suas atribuições legais, com embasamento no (a) Decreto nº 93.742/2023, e no Processo Administrativo no: E:02100.0000007660/2026

RESOLVE conceder indenização de diárias em favor do servidor RAUMARIO JERONIMO DOS SANTOS

Cargo: CORONEL - nível Nível2

CPF: 986.243.774-04

RG: 000000012908001 PM AL

Matrícula: 12101

Nº DE DIÁRIAS: 9.5 (nove diárias e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

VALOR TOTAL : R\$ 1.638,75 (um mil seiscentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos)

PERÍODO: 05/10/2026 até 14/10/2026

DESTINO: MACEIÓ/AL - TAQUARANA/AL - MACEIÓ/AL

OBJETIVO: Realizar levantamentos de informações para subsidiar as decisões da Cheia Especial de Inteligência de Segurança Pública, para futuros serviços no local.

As despesas decorrentes da presente portaria correrão através do Programa de Trabalho - 06.122.0004.2001 - Manutenção das atividades do Órgão - Secretaria de Estado de Segurança Pública- Todo Estado - Fonte 0500 - Recursos Não Vinculados de Impostos -, Elemento de Despesa 33.90.15/21, do Orçamento Vigente.

Secretaria de Estado de Segurança Pública, em Maceió/AL, 01 de outubro de 2026 .

FLAVIO SARAIVA DA SILVA

SECRETARIO DE ESTADO

Protocolo 1119116